

1500423-29.2021.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: JOAO CARLOS SAUD ABDALA FILHO

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... internada; tem 31 anos; é pintor; já foi condenado por tráfico e violência doméstica; não fugiu dos policiais".

Eis o extrato da prova oral produzida em juízo.

Com efeito, restou comprovada a prática pelo acusado do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Os policiais militares foram firmes no sentido de que o acusado conduzia a motocicleta pela via ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

3ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro - SP - cep 14706-136

1500423-29.2021.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500423-29.2021.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA SILVA

CONCLUSÃO:

Nesta data faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Dr. João Carlos Saud Abdala Filho, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Judicial desta Comarca. Bebedouro/SP, 31 de agosto de 2022. Eu, Dimíttria de Paula Ribeiro, Assistente Judiciário, M. 366.165.

Juiz de Direito: Dr. JOAO CARLOS SAUD ABDALA FILHO.

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA SILVA, já qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 303, caput, e §2º, c.c. o artigo 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a denúncia que, no dia 07/08/2021, por volta das 2hs, no local indicado na inicial acusatória, o acusado, sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, praticou, por imprudência, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conduzindo-o com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tendo como vítima Elizabeth Auto Pereira, que sofreu lesão corporal de natureza grave.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 1/2) e, conforme decisão de fls. 69/71, em

sede de plantão judiciário, a prisão foi convertida em preventiva.

A denúncia foi recebida em 18/08/2021 (fls. 128/129).

Pedido da defesa de concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar (fls. 135/146). Manifestação favorável do Ministério Público (fl. 171).

Nos termos da decisão de fls. 174/175, foi revogada a prisão preventiva do acusado. O alvará de soltura foi cumprido em 26/08/2021 (fls. 185/188).

O acusado apresentou resposta à acusação, por meio de Defensor constituído (fl. 147), às fls. 204/211. Manifestação do Ministério Público (fls. 216/217).

Conforme decisão de fls. 218/221, a citação foi suprida, a preliminar foi afastada e, não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 07/04/2022.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada no dia 07/04/2022, excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia de COVID-19 (Comunicado CG nº 284/2020 e Provimento CSM nº 2651/2022), se procedeu à inquirição das testemunhas comuns, foi determinada vista ao M.P. para manifestação sobre endereço da vítima para fins de oitiva e laudo complementar, bem como tornar conclusos na sequência para designação de audiência de continuação da instrução (fl. 312).

Manifestação do Ministério Público (fl. 320).

Nos termos do despacho de fls. 322/324, foi designada audiência de continuação da instrução, debates e julgamento para o dia 06/07/2022.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada no dia 06/07/2022, excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia de COVID-19 (Comunicado CG nº 284/2020 e Provimento CSM nº 2651/2022), se procedeu ao interrogatório do acusado e foi encerrada a instrução (fl. 362).

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 362/363).

Após a manifestação do M.P., foi concedido prazo para a Defesa apresentar memoriais (fl. 362).

Em memoriais, a Defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 306, caput, do CTB, ou ainda do art. 303, caput, do CTB, bem como os benefícios no tocante à pena e ao regime (fls. 364/375).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A acusação é procedente em parte.

A materialidade delitativa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/6, boletim de ocorrência de fls. 8/10, termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora de fls. 11/13, auto de infração de fl. 14, pesquisa de condutor de fl. 26, fichas de atendimento de fls. 20 e 22, laudos periciais de fls. 296/299 e 300/301, e pelos demais elementos que foram produzidos nas esferas policial e judicial.

Quanto à autoria, necessária análise mais detida.

A Policial Militar Ingrid, em juízo, relatou que “quando ele viu a viatura, ele acelerou a moto e entrou na rodovia; teve um momento que ele parou a moto, chegando até a se aproximar; porém, ele acelerou a moto de novo; depois ele fez a manobra brusca, quando ocorreu o acidente; a garupa estava sem capacete, por isto iriam abordar; ele saiu em alta velocidade; ele e a garupa quebraram a perna; quando ele bateu, eles “voaram”; ela quebrou a perna e teve escoriações; ele estava alta velocidade e se perdeu; ele estava com sinais de embriaguez, tanto que até perto da moto tinha uma latinha, mas não viu enquanto ele estava pilotando; ele falou que tinha ingerido bebida alcoólica; ouvia a vítima pedir para parar a moto; ele estava com a perna bem quebrada e mesmo assim queria levantar para fumar; ele estava com fala distorcida e enrolada, além do odor etílico; ele se recusou a fazer o bafômetro”.

O Policial Militar Diego, em juízo, confirmou o depoimento do sua colega e relatou que “o acusado estava de moto, sendo a garupa sem capacete e ele ainda na contramão; ele não parou e saiu em alta velocidade; ele colidiu com o guard rail e se acidentou; ele não parava a moto; aparentemente a vítima pedia para parar; ele

apresentava sinais de embriaguez, sendo muito difícil falar com ele; fala pastosa e desconexa; acha que ele se recusou a fazer o bafômetro; tinha 2 latas de cerveja caída próxima deles; ele não lhe confirmou que ingeriu bebida alcóolica; mas a vítima confirmou que eles ingeriram bebida alcóolica; mantiveram distância segura do acusado, apenas em um momento anterior ele se aproximou e encostou até na viatura, mas daí o depoente freou e achou que ele fosse parar, mas ele acelerou mais e só lá à frente aconteceu o acidente; depois optou por manter distância; na hora do acidente, estavam distante dele e não houve colisão; ele estava muito louco mesmo; enquanto estava ali, ele não desmaiou; não tinham outras pessoas próximas do acidente”.

Ao ser interrogado em juízo o acusado “nega o crime; tomou umas latinhas, duas, com os amigos; a vítima pediu carona; estava sem capacete, avisou-a e ela disse que tudo bem, porque ela teria que ir; quando ela disse que tinha uma viatura, tentou pegar o caminho que estava vindo, por isto foi fazer uma manobra e perdeu o controle porque o breque não estava funcionando bem; bateram no guard rail; ambos ficaram acidentados; ficou internado por dez dias; sabe que a vítima ficou internada; tem 31 anos; é pintor; já foi condenado por tráfico e violência doméstica; não fugiu dos policiais”.

Eis o extrato da prova oral produzida em juízo.

Com efeito, restou comprovada a prática pelo acusado do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Os policiais militares foram firmes no sentido de que o acusado conduzia a motocicleta pela via pública, estando a garupa sem capacete, e ao notar a presença da viatura policial empreendeu fuga, mas foi acompanhado, sendo que durante a fuga o acusado perdeu o controle da motocicleta, colidiu contra um guard rail e com o impacto o acusado e a garupa caíram no chão, sofreram ferimentos e foram socorridos no hospital.

Os PMs relataram ainda que o acusado não era habilitado e apresentava sinais de embriaguez (odor etílico, ele estava falante e com a voz alterada) e ao ser indagado ele confirmou que tinha ingerido bebida alcóolica, mas se recusou a fazer testes de alcoolemia.

Frise-se que os policiais foram bastante enfáticos em dizer que o réu estava na condução de motocicleta na contramão e a garupa sem capacete, bem como que ele fugiu e, por um momento, até se aproximaram e encostou na viatura, porém, o acidente ocorreu em momento posterior, mais à frente, quando os policiais já estavam distantes, portanto, não há qualquer indício de que o acidente ocorreu em razão de colisão com os policiais.

Da mesma forma, o acusado confessou tanto da delegacia (fl. 6) quanto em juízo que tinha ingerido cerveja antes de dirigir e que não era habilitado, porém negou que fugiu dos policiais, alegando que quando a garupa lhe avisou da viatura tentou fazer uma manobra e perdeu o controle porque o breque não estava funcionando bem e então bateram no guard rail.

Quanto à embriaguez, ressalta-se que o álcool, ainda que ingerido em pequenas doses, enfraquece o controle inibitório e prejudica de forma sensível a atenção, a memorização e a capacidade de agir prontamente de improviso, provocando, assim, o descontrole absoluto de quem o absorve.

E a alteração da capacidade psicomotora pode, de acordo com redação legal atual, ser demonstrada pela concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, o que representa nítida ampliação das possibilidades de se punir criminalmente o acusado de embriaguez ao volante.

Nesse sentido:

“Apelação. Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Estado de embriaguez demonstrado pela prova testemunhal. Inteligência do artigo 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade de demonstração da potencialidade lesiva da conduta. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Pena e regime prisional preservados. Recurso desprovido”

(TJSP; Apelação Criminal 1500365-44.2019.8.26.0315; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Laranjal Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 08/08/2022).

In casu, a prova testemunhal é suficiente para demonstrar que o acusado estava com a capacidade psicomotora alterada, em razão de bebida alcoólica, já que os PMS afirmaram que o acusado apresentava "odor etílico, estava falante e com a voz alterada" e o próprio acusado admitiu que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir, o que também consta no termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de fls. 11/13 e na ficha de atendimento de fl. 20.

Porém, quanto à gravidade das lesões sofridas pela vítima garupa, apesar do constante na ficha de atendimento de fl. 22 e no laudo pericial de fls. 300/301 e ainda o disposto no art. 168, §3º, do CPP, não restou comprovada a lesão de natureza grave, afinal, o exame complementar não foi realizado em razão de desinteresse da própria vítima (ofício de fl. 361), a qual também não foi ouvida na fase policial e nem em juízo.

Assim, razão assiste a Defesa, inclusive neste sentido também se manifestou o M.P. em memoriais (mídia de fl. 363 - 1min25s a 2min), sendo caso de se reconhecer a lesão corporal de natureza leve, com a desclassificação para o crime do art. 303, caput, do CTB, já que as condições previstas no §2º do art. 303 do CTB são cumulativas.

Sem prejuízo, restou demonstrada a causa de aumento específica prevista no art. 303, §1º, c.c. o art. 302, §1º, inciso I, ambos do CTB, já que o acusado, condutor do veículo, não possuía Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação (prova oral e pesquisa de condutor de fl. 26).

Deste modo, configurado o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor nos moldes acima, passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, quanto às circunstâncias judiciais, verifica-se pela FA e certidão criminal que o acusado possui maus antecedentes, bem como estava conduzindo a motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, motivos pelos quais majoro a pena em 1/4 (um quarto), fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência (fls. 341/343 e interrogatório) e a atenuante da confissão, as quais compenso.

Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de diminuição da pena, mas presente a causa de aumento específica prevista no art. 303, §1º, c.c. o art. 302, §1º, inciso I, ambos do CTB, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço).

Portanto, fixo a pena em 10 (dez) meses de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses e 10 (dez) dias.

Diante da quantidade de pena aplicada, da gravidade concreta do delito e por ser o acusado reincidente, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis, pois ausentes os requisitos legais (arts. 44 e 77, ambos do CP).

O tempo da prisão cautelar (07/08/2021 até 26/08/2021) é insuficiente para aplicação da detração determinada pelo art. 387, §2º, do CPP.

Não há pedido de fixação de indenização mínima, pelo que fica prejudicada a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP.

Ante a todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para o fim de CONDENAR o acusado ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA SILVA, como incurso no crime descrito pelo artigo 303, caput, e §1º, c.c. o artigo 302, §1º, inciso I, ambos da Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses e 10 (dez) dias.

A prisão preventiva do acusado foi revogada e não há nada que indique a necessidade

de decretação de prisão preventiva. Assim sendo, concedo a ele o direito de recorrer em liberdade por este processo.
Condene o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme prescrito na alínea "a" do §9º do art. 4º da Lei Estadual nº 11.608 de 2003.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico; Oficie-se a Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF; Expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva.

Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.

P. I. C.

Bebedouro/SP, 31 de outubro de 2022.

JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA